

До заключения договора оказания платных медицинских услуг я уведомлен(-а) ООО «БЛАНШ» о возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Подписывая настоящий Договор, я добровольно согласился(-ась) на оказание медицинских услуг на платной основе, ознакомлен(-а) с действующим прейскурантом Исполнителя и согласен(-на) оплатить стоимость медицинских услуг в соответствии с ним.

До заключения договора оказания платных медицинских услуг мне ООО «БЛАНШ» в доступной форме предоставлена информация о порядках оказания медицинской помощи и стандартах медицинской помощи, применяемых при предоставлении платных медицинских услуг, возможности осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи, медицинском работнике, отвечающем за предоставление соответствующей платной медицинской услуги (его профессиональном образовании и квалификации).

До заключения договора оказания платных медицинских услуг я уведомлен(а) ООО «БЛАНШ» о том, что граждане, находящиеся на лечении, в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» обязаны соблюдать режим лечения, в том числе определенный на период их временной нетрудоспособности, и правила поведения пациента в медицинских организациях.

До заключения договора оказания платных медицинских услуг я уведомлен(а) ООО «БЛАНШ» о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения, может снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья Пациента, в связи с чем для получения лучших результатов лечения Пациент должен исполнять все назначения, рекомендации и советы исполнителя в лице медицинского работника, предоставляющего платные медицинские услуги.

С уведомлениями ознакомлен _____ / _____ /

(подпись Пациента)

(Ф.И.О. Пациента)

ДОГОВОР № _____ НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

г. Ставрополь

«_____» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «БЛАНШ», внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю «26» марта 2025 г., что подтверждается листом записи от «26» марта 2025 г.; лицензия на осуществление медицинской деятельности № Л041-01197-26/02376523 от «28» мая 2025 г., срок действия: бессрочно, выдана Министерством здравоохранения Ставропольского края (г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 42/311, тел.: +7 (8652) 26-70-15, +7 (8652) 26-17-16), перечень услуг, оказываемых в соответствии с лицензией: деятельность в области медицины и прочее; именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Нартокова Динура Муаедовича, действующего на основании доверенности № _____ от «__» _____ 20__ г., с одной стороны, и

гражданин(ка) _____, паспорт серия _____ номер _____, выдан _____, «__» _____

г., проживающий(ая) по адресу: _____, именуемый(ая) в дальнейшем «Пациент», с другой стороны, именуемые вместе и по отдельности «Стороны» и «Сторона» соответственно, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать Пациенту предусмотренные Договором медицинские услуги по своему профилю деятельности в соответствии с выданной лицензией на осуществление медицинской деятельности, а Пациент обязуется оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Оказываемые в рамках настоящего Договора медицинские услуги являются разными, отделенными по времени и технологическим подходам друг от друга самостоятельными медицинскими услугами. Перечень платных медицинских услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Договором, их объем, стоимость и сроки оказания приведены в Приложении № 1 – Соглашении об объеме, стоимости и сроках оказываемых платных медицинских услуг (далее по тексту – Соглашение, Приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель имеет право:

2.1.1. требовать от Пациента представления информации о состоянии его здоровья (ранее перенесенных и наследственных заболеваниях, противопоказаниях по применению лекарственных средств и т.п.), необходимой для оказания медицинских услуг согласно настоящему Договору. В случае непредставления либо неполного или неверного представления Пациентом информации Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до представления необходимой информации;

2.1.2. требовать от Пациента подписания информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство либо письменного отказа от медицинского вмешательства при определении необходимости соответствующего вмешательства, кроме случаев, когда Исполнитель вправе производить медицинское вмешательство без получения информированного добровольного согласия (ч. 9 ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»);

2.1.3. привлекать при необходимости в ходе лечения Пациента и с его согласия иные медицинские организации и специалистов по вопросу оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором;

2.1.4. определять правила поведения пациентов и доводить их до Пациента (посредством размещения информации на сайте Исполнителя или по требованию Пациента лично);

2.1.5. производить медицинские манипуляции, связанные с лечением Пациента, в соответствии с режимом деятельности Исполнителя;

2.1.6. создавать локальные информационные системы, содержащие данные о пациентах и об оказываемых им медицинских услугах, с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований о защите персональных данных и соблюдением врачебной тайны;

2.1.7. требовать оплаты услуг, оказанных Пациенту по настоящему Договору;

2.1.8. отказываться от исполнения обязательств по настоящему Договору в следующих случаях:

- в случае если по медицинским показателям услуга принесет вред жизни (здоровью) Пациента или может содержать в себе неоправданный риск наступления подобных последствий;

- в случае непредставления либо неполного или неверного представления Пациентом информации, указанной в п. 2.1.1 настоящего Договора;
 - в случае непредставления Пациентом информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство либо письменного отказа от медицинского вмешательства при определении необходимости соответствующего вмешательства, кроме случаев, когда Исполнитель вправе производить медицинское вмешательство без получения информированного добровольного согласия (ч. 9 ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»);
 - в случае неоплаты стоимости услуг (если Сторонами согласована предварительная оплата услуг) либо нарушения срока оплаты оказанных услуг более чем на 30 (тридцать) календарных дней (если Сторонами согласована оплата после оказания услуги).
- 2.2. Исполнитель обязан:**
- 2.2.1.** обеспечить Пациента бесплатной, доступной и достоверной информацией о платных медицинских услугах, содержащей следующие сведения:
- о порядке оказания медицинской помощи и стандартах медицинской помощи, применяемых при предоставлении платных медицинских услуг, возможности осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи;
 - о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и квалификации);
 - о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи;
 - другие сведения, относящиеся к предмету настоящего Договора;
- 2.2.2.** представлять для ознакомления по требованию Пациента/Заказчика:
- копию учредительного документа Исполнителя, положение о его филиале (отделении, другом территориально обособленном структурном подразделении), участвующем в предоставлении платных медицинских услуг;
 - копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением Перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность Исполнителя в соответствии с данной лицензией;
 - выписку из единого государственного реестра юридических лиц;
- 2.2.3.** организовывать и осуществлять медицинскую деятельность в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе положением об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи, на основе клинических рекомендаций и с учетом стандартов медицинской помощи;
- 2.2.4.** на основании проведенной консультации с Пациентом и его осмотра информировать Пациента о результатах осмотра и определить содержание медицинской услуги;
- 2.2.5.** в случае изменения состояния здоровья Пациента, обуславливающего необходимость изменения перечня (спектра) предусмотренных настоящим Договором медицинских услуг, немедленно поставить в известность об этом Пациента или его представителя для внесения соответствующих изменений в настоящий Договор;
- 2.2.6.** оказывать медицинские услуги в объеме, предусмотренном настоящим Договором, своевременно и качественно, согласно требованиям действующего законодательства, выбранной схеме и соответствующей методике;
- 2.2.7.** представить Пациенту (посредством размещения информации на сайте Исполнителя или по требованию Пациента лично) список своих сотрудников, обладающих специальным образованием и профессиональными навыками, а также график их работы для ознакомления и закрепления за ним специалистов и/или лечащего врача, которые будут оказывать медицинские услуги. В случае необходимости (отпуск, командировка, болезнь или тому подобное закрепленного за Пациентом специалиста и/или лечащего врача) Исполнитель вправе с согласия Пациента произвести временную или постоянную замену специалиста и/или лечащего врача, оказывающих Пациенту услуги;
- 2.2.8.** соблюдать врачебную тайну, конфиденциальность персональных данных, используемых в медицинских информационных системах, не допускать разглашения сведений о факте обращения Пациента за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иных сведений, полученных при его медицинском обследовании и лечении, кроме случаев, когда предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, допускается без согласия Пациента (ст. 13 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»);
- 2.2.9.** предупредить Пациента в случае, если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных настоящим Договором. Дополнительные медицинские услуги на возмездной основе предоставляются Исполнителем только с письменного согласия Пациента, выраженного путем согласования их Сторонами в Соглашении (Приложение № 1). В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуются предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни Пациента, при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания платы в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
- 2.2.10.** создавать соответствующие нормам законодательства санитарно-гигиенические и бытовые условия для Пациента как при его амбулаторном приеме, так и во время стационарного лечения;
- 2.2.11.** представлять для ознакомления по требованию Пациента медицинскую документацию (карту амбулаторного (стационарного) больного и иные документы), выдавать ему после исполнения настоящего Договора копии медицинских документов, выписки из медицинских документов, отражающих состояние его здоровья после получения платных медицинских услуг, включая сведения о результатах обследования, диагнозе, методах лечения, об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных препаратах и медицинских изделиях, без взимания дополнительной платы;
- 2.2.12.** выдавать Пациенту в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения его письменного обращения документы, подтверждающие фактические расходы на оказанные медицинские услуги и (или) приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения (копию договора с приложениями и дополнительными соглашениями к нему, справку об оплате услуг по установленной форме, рецептурный бланк, документы установленного образца, подтверждающие оплату лекарственных препаратов);
- 2.2.13.** соблюдать иные требования законодательства в сфере здравоохранительной деятельности.
- 2.3. Пациент имеет право:**
- 2.3.1.** свободно и по согласованию с врачом выбирать медицинские услуги;
- 2.3.2.** получить медицинские услуги в объеме, предусмотренном настоящим Договором, своевременно и качественно, согласно требованиям действующего законодательства;

- 2.3.3. требовать представления для ознакомления в доступной форме информации и копий документов, указанных в пп. 2.2.1-2.2.2, 2.2.11-2.2.12 настоящего Договора;
- 2.3.4. выбрать специалистов и/или лечащего врача, которые будут оказывать медицинские услуги и которым в интересах Пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья;
- 2.3.5. требовать защиты сведений, составляющих врачебную тайну, кроме случаев, когда предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, допускается без согласия Пациента (ст. 13 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»);
- 2.3.6. отказаться от медицинского вмешательства и дальнейшего получения медицинской услуги при условии оплаты фактически понесенных Исполнителем расходов;
- 2.3.7. требовать возмещения вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской помощи в случаях, установленных законодательством;
- 2.3.8. требовать соблюдения иных прав в сфере здравоохранительной деятельности, предусмотренных действующим законодательством;
- 2.4. Пациент обязан:
- 2.4.1. изучить представленную Исполнителем информацию о медицинских услугах, предусмотренных Договором;
- 2.4.2. своевременно представлять Исполнителю достоверную информацию о состоянии здоровья для постановки диагноза и лечения заболевания, в том числе до оказания медицинских услуг, предусмотренных Договором, сообщить представителю Исполнителя достоверную информацию о наличии каких-либо заболеваний, противопоказаний к применению каких-либо лекарственных средств или процедур, а также другую информацию, способную повлиять на оказание услуг и их качество;
- 2.4.3. своевременно информировать Исполнителя об изменении состояния своего здоровья в процессе диагностики и лечения, а также в случаях возникновения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, либо подозрения на них;
- 2.4.4. своевременно и точно выполнять все требования и рекомендации врача, рекомендуемый план проведения процедур, соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности, правила поведения пациентов, режим работы на территории Исполнителя;
- 2.4.5. ознакомиться и подписать информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство либо письменный отказ от медицинского вмешательства при определении необходимости соответствующего вмешательства, кроме случаев, когда Исполнитель вправе производить медицинское вмешательство без получения информированного добровольного согласия (ч. 9 ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»);
- 2.4.6. своевременно представить Исполнителю результаты лабораторных и иных исследований, необходимых для оказания медицинских услуг по настоящему Договору, срок представления документов сообщается Пациенту соответствующим специалистом и/или лечащим врачом;
- 2.4.7. обеспечить явку по назначению специалиста и/или лечащего врача в согласованное время, а при невозможности явки предупредить об этом Исполнителя по телефону +7 (938) 341-99-99 не менее чем за 24 часа до назначенного времени;
- 2.4.8. информировать Исполнителя о возникновении каких-либо осложнений, прямо или косвенно связанных с оказанием Исполнителем медицинских услуг по настоящему Договору, в течение суток с момента возникновения таких осложнений;
- 2.4.9. оплачивать услуги Исполнителя в порядке, сроки и на условиях, которые установлены настоящим Договором.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

- 3.1. Стоимость платных медицинских услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Договором, определяется на основании прейскуранта Исполнителя (в российских рублях), действующего на дату согласования Сторонами объема и стоимости оказываемых платных медицинских услуг в Соглашении (Приложение № 1), и подлежит указанию в Соглашении (Приложение № 1), при этом окончательная стоимость платных медицинских услуг (с учетом персональных скидок Пациенту) определяется в Акте об оказании медицинских услуг.
- 3.2. Стоимость платных медицинских услуг не облагается НДС в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения (п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса РФ).
- 3.3. Пациент обязуется произвести оплату платных медицинских услуг в порядке 100% (сто процентов) после каждого приема либо в порядке предоплаты до получения соответствующей услуги путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя или по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в том числе с использованием банковских карт.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в порядке и размере, предусмотренных действующим законодательством РФ.
- 4.2. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как пожар, наводнение, землетрясение, забастовки и другие стихийные бедствия, война и военные действия или другие обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон, препятствующие выполнению настоящего Договора, возникшие после заключения Договора, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.
Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательства в срок, указанный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.
- 4.3. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств по Договору, обязана не позднее 2 (двух) календарных дней с момента их наступления и прекращения в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 5.1. Все споры, претензии и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
- 5.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

- 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
- 6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:
 - 6.2.1. по соглашению Сторон, при этом аванс за неоказанные услуги возвращается Пациенту, стоимость фактически оказанных услуг не возвращается Пациенту/подлежит оплате им;
 - 6.2.2. при одностороннем отказе Пациента от исполнения Договора до завершения оказания (принятия) услуг, при этом Пациент оплачивает Исполнителю фактически понесенные им расходы;
 - 6.2.3. при одностороннем отказе Исполнителя от исполнения Договора до завершения оказания (принятия) услуг в случаях,

предусмотренных п. 2.1.8 настоящего Договора, при этом Пациенту возвращается аванс за неоказанные услуги за минусом фактически понесенных Исполнителем расходов.

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также его расторжение, считаются действительными при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

7. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

7.1. Пациент может получить как один из видов платных медицинских услуг, так и несколько видов услуг.

7.2. Пациенту разъяснено, что проводимое лечение не гарантирует 100% результата и что при проведении процедуры и после нее, как в ближайшем, так и в отдаленном периоде, возможны различные осложнения.

7.3. Услуга не может считаться оказанной с ненадлежащим качеством только на том основании, что отсутствует желаемый Пациентом результат, если Исполнитель при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательств и условиям договора, предпринял все необходимые профессиональные и иные действия в ходе оказания услуги.

7.4. Пациенту разъяснено, что используемая технология медицинской помощи не может полностью исключить вероятность возникновения побочных эффектов и осложнений, обусловленных биологическими особенностями организма, и в случае, когда услуга оказана с соблюдением всех необходимых требований (в соответствии с положением об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи, на основе клинических рекомендаций и с учетом стандартов медицинской помощи), Исполнитель не несет ответственности за их возникновение.

7.5. Платные медицинские услуги предоставляются только при наличии информированного добровольного согласия Пациента на соответствующее медицинское вмешательство, данного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан (ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).

7.6. Медицинская карта Пациента хранится у Исполнителя.

7.7. Пациент дает Исполнителю согласие на обработку персональных данных, указанных в настоящем Договоре, а также полученных Исполнителем в связи с исполнением настоящего Договора, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7.8. Пациент дает Исполнителю согласие на снятие фотоснимков до, во время и после лечения, а также использование их Исполнителем с целью оценки результатов лечения.

7.9. Пациент дает Исполнителю согласие на получение им от Исполнителя рекламной и новостной рассылки в любой форме (по телефону, электронной почте и т.д., указанным в настоящем Договоре, а также сообщенных Пациентом или согласованных Сторонами дополнительно).

7.10. Сроки ожидания предоставления платных медицинских услуг доводятся до Пациента посредством размещения информации на сайте и на информационных стендах Исполнителя.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Все дополнительные соглашения Сторон, акты и иные приложения к настоящему Договору, подписываемые Сторонами при исполнении настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Стороны договорились о возможности использования Исполнителем факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования (п. 2 ст. 160 ГК РФ).

8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является:

- Соглашение об объеме, стоимости и сроках оказываемых платных медицинских услуг (Приложение № 1).

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель

ООО «БЛАНШ»

355035, г. Ставрополь, ул. Спартак, д. 2, пом. 298

ОГРН 1252600003985

ИНН 2634115291

КПП 263401001

Р/сч № 40702810760710000436

в ПАО «Сбербанк», г. Ставрополь,

К/сч № 30101810907020000615,

БИК 040702615

E-mail, blancheclinic@yandex.ru,

Тел: +7 (938) 341-99-99

Главный врач ООО «БЛАНШ»

_____/Д.М. Нартоков/

М.П.

Пациент

Ф.И.О.: _____

Дата рождения: _____

Адрес: _____

Паспорт _____ выдан «__» _____ г.

E-mail, тел.: _____

Подпись: _____